

1500265-46.2020.8.26.0512

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... sem sombra de dúvidas como autor do roubo, tanto pela tatuagem, quanto pelo rosto, já que, ao anunciar o roubo, ele chegou bem próximo. Lembrou-se muito bem e, segundo afirmou, teve 100% de certeza. Hoje, em juízo, reconheceu o acusado, que segurava a placa de número 1, com 70% de certeza. Dos bens subtraídos, não recuperou nada.

Tatiane Tenório Moreto Vitiello, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1500265-46.2020.8.26.0512 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500265-46.2020.8.26.0512

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. MAXSUEL TAVARES foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, subtraiu para si, em concurso com outro indivíduo até agora não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular Samsung e documentos de propriedade de Márcio Macedo e Silva e cerca de 86 pacotes de mercadorias avaliadas em R\$ 15.000,00, além de um veículo Fiat/Fiorino, placas EMG-4240, pertencentes à empresa Tec Courier Ltda., coisas essas de que Márcio detinha a posse. Denúncia recebida e decretada a prisão preventiva do acusado em 09.11.2020 (fls. 44/45).

Citado, o acusado apresentou resposta (fls. 67/68).

Em juízo, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, interrogando-se, ao fim, o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, substituição por restritiva de direitos e

estabelecimento do regime inicial mais brando, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi bem comprovada pela portaria de instauração de inquérito, registro de ocorrência, termos de declarações e de depoimentos, auto de reconhecimento presencial positivo e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Márcio Macedo e Silva, a vítima, disse que era motorista de uma transportadora. Estava fazendo entregas no dia e, após deixar um pacote, ao voltar para o carro, foi rendido por dois indivíduos, um deles – o que o abordou – armado. Pediram seus bens pessoais (chaves, carteira e celular), a chave do carro, entraram no carro e fugiram. O indivíduo que o abordou tinha uma tatuagem no antebraço direito. Pode ver claramente a tatuagem e o rosto dele, que estava descoberto. Foi até a delegacia. Registrou a ocorrência e, tempos depois, menos de um mês do ocorrido, foi chamado na delegacia para um reconhecimento pessoal. Apresentaram-lhe cinco rapazes. Reconheceu um deles, o acusado, sem sombra de dúvidas como autor do roubo, tanto pela tatuagem, quanto pelo rosto, já que, ao anunciar o roubo, ele chegou bem próximo. Lembrou-se muito bem e, segundo afirmou, teve 100% de certeza. Hoje, em juízo, reconheceu o acusado, que segurava a placa de número 1, com 70% de certeza. Dos bens subtraídos, não recuperou nada.

Tatiane Tenório Moreto Vitiello, representante da segunda vítima, disse que nada sabe sobre os fatos. Era apenas proprietária do veículo conduzido pela vítima Márcio.

O policial civil Alex Adriano dos Santos disse que, registrada a ocorrência, a vítima de pronto reconheceu o acusado como autor do roubo em meio a diversas fotografias que lhe foram apresentadas. Dias depois, em razão da prisão do acusado, foi chamada na delegacia e reconheceu o acusado em meio a outros quatro indivíduos sem qualquer sombra de dúvidas. A prisão do acusado, inclusive, se deu pela prática de outro roubo com as mesmas características (roubo a veículo de entrega). Interrogado, Maxsuel confessou a prática do delito, quase que nos exatos termos da denúncia. Disse que, de fato, estava acompanhado de outro indivíduo, mas negou o emprego de arma de fogo.

À luz da prova produzida, inclusive da confissão, patente a caracterização do crime de roubo majorado, nos termos da denúncia.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito do fato e da conduta do acusado.

Ouvida em juízo, a vítima foi categórica ao afirmar que trabalhava realizando entregas quando foi surpreendida por dois indivíduos, um deles o acusado, que, armado, rendeu-lhe e anunciou o assalto. No mesmo dia, reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas, por foto, como sendo um dos autores do delito e, dias depois, presencialmente, em meio a outros quatro indivíduos, também sem sombra de dúvidas, conforme auto de reconhecimento de fl. 22.

Hoje, em juízo, o reconhecimento foi igualmente positivo, com grau de 70% de certeza, o que se mostra razoável tendo em vista o tempo decorrido desde os fatos, quase dois anos.

Diante deste quadro, inclusive da confissão, a corroborar o acerto do reconhecimento, forçoso concluir pela ocorrência do crime de roubo, na modalidade consumada, ademais, uma vez que o acusado teve a posse mansa e pacífica dos bens da vítima, parte, até hoje, não recuperada.

Incide na espécie a Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta, não havendo qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo também foram comprovadas, não só com base na palavra da vítima, que relatou com firmeza a participação do acusado, armado, e outro indivíduo na prática do delito, mas também da confissão do acusado, que, embora não o identificando, disse ter praticado o crime com outro indivíduo.

Sobre a arma, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que desnecessária a sua apreensão para a incidente da majorante.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu cometeu o delito previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase: culpabilidade normal; antecedentes negativos, em vista da FA e certidões de fls. 93/96 e 97/99; conduta social neutra; personalidade do agente neutra; motivos e circunstâncias do crime normais à espécie; consequências negativas, uma vez que parte das mercadorias subtraídas não foi recuperada; e comportamento da vítima neutro. Fixo, portanto, a pena-base em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, mais 12 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes, incide a atenuante da confissão, de modo que fica a pena intermediária em 04 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão, mais 10 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de diminuição, incidem as causas de aumento decorrentes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, ficando a pena final em 10 anos e 28 dias de reclusão, mais 21 dias-multa.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para dar MAXSUEL TAVARES como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal, condenando-o a 10 anos e 28 dias de reclusão, mais 21 dias-multa, calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o montante de pena aplicada, os maus antecedentes e a gravidade do delito, roubo praticado com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, que causa forte sentimento de vulnerabilidade e intranquilidade social, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento de pena para ambos os acusados, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão do montante de pena aplicada, e de ter o fato sido praticado mediante grave ameaça à vítima, inviáveis a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Por fim, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram. O crime é dos mais graves – roubo praticado com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes – e foi cometido por indivíduo com maus antecedentes. Por tais razões, absolutamente necessária a custódia cautelar, não só para assegurar a aplicação da lei penal, dada a nada desprezível possibilidade de fuga em razão da pena concretamente aplicada, mas, sobretudo, para garantir a restauração e a manutenção da ordem pública.

Expeça-se mandado de prisão.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.